

일련번호	02	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	3	재정상 조치방법		재정상 조치금액	

주의요구 및 통보

제 목 수의계약 업무처리 부적정

소 관 부 서 >>>지사, ∞ ∞ ∞ 지사

조 치 부 서 √√√√√, >>>지사, ∞ ∞ ∞ 지사

내 용

1. 업무 개요

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법) 시행령」 제26조 제1항제2호 가목부터 다목에 따르면 공사와 관련하여 장래 시설물의 하자에 대한 책임 구분이 곤란한 경우 등에 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우 수의계약이 가능하다고 규정하고 있어, 법에서 규정하는 조건에 해당하는 경우 “계속공사의 수의계약”으로서 수의계약을 체결할 수 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제31조 및 「정부 입찰·계약 집행기준」 제9조에 따르면 계속공사에 대한 수의계약을 체결할 때에는 1차공사의 낙찰률 이하의 금액으로 체결하여야 하며, 1차공사의 낙찰률이 87.75% 미만이고, 계속공사 수의계약의 추정가격이 10억원(전문공사 및 전기·정보통신·소방·국가유산공사 등은 3억원) 미만인 경우 예정가격의 87.75%를 곱한 금액으로 계약을 체결할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘22년부터 ‘25년까지 >>>지사는 2건, ∞∞∞지사는 1건의 공사를 시행하면서 동일한 낙찰자에게 계속공사의 수의계약을 진행하였으나, 관련 규정에 따른 낙찰률을 적용하지 않고 더 높은 낙찰률로 계약을 체결하였다.

이때, >>>지사와 ∞∞∞지사는 제1차공사의 낙찰률 이하 또는 87.75%의 낙찰률을 적용하였어야 하나, 그보다 높은 낙찰률을 적용하여 계약을 체결하였다. 계약담당자는 관련 법령을 위반하였고, 관계 법령에 규정된 낙찰률보다 높은 낙찰률을 적용함에 따라 공사의 손실을 초래하였다.

관계부서 의견

- ① >>>지사에서는 수의계약(계속공사)에 대한 관련 규정을 자체적으로 교육하고, 계약업무 처리 시 유사사례가 발생하지 않도록 노력하겠다고 답변하였다.
- ② ∞∞∞지사에서는 감사 지적사항을 수용하면서 향후 계약업무 처리 시 유사사례가 발생하지 않도록 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① √√√√√장은 국가계약법을 위반하여 부적정한 낙찰률을 적용한 계약담당자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

- ② >>>지사장은 계속공사 수의계약 시 낙찰율을 오적용하는 사례가 반복되지 않도록 관련 법령을 준수하여 계약업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

③ ∞ ∞ ∞ 지사장은 계속공사 수의계약 시 낙찰율을 오적용하는 사례가 반복되지 않도록 관련 법령을 준수하여 계약업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**